

1500460-67.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

JOÃO PAULO DA SILVA VAZ e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

JOÃO PAULO DA SILVA VAZ, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500460-67.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500460-67.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

JOÃO PAULO DA SILVA VAZ e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

JOÃO PAULO DA SILVA VAZ, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 20h, na Rua Gonçalves Dias, 580, Jardim Tupã, nesta cidade e comarca, trazia para entrega ao consumo de terceiros 7 porções de maconha, 48 de cocaína e 4 pedras de crack, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em 20 de fevereiro de 2022 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 43/44).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 9/10), assim como o laudo de constatação (fls. 17/20) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 62/64).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 69/70). Em 19 de

maio de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fls. 89/90).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, rejeito o pedido da defesa para conversão do julgamento em diligência, como feito em alegações finais, eis que o pedido de fls. 101/103 foi feito de modo extemporâneo, não apenas porque posterior à defesa preliminar, mas depois até da decisão que designou a audiência. Caso se tratasse de prova que somente agora poderia ser produzida ou obtida, isso seria compreensível, mas não é este o caso. Se há câmeras no local, isso poderia ser requerido desde o início do feito, de tal maneira que não se justifica o alongamento da instrução processual em razão disso.

O(A) ré(u) JOÃO PAULO DA SILVA VAZ foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 19 de fevereiro de 2022, por volta das 20h, na Rua Gonçalves Dias, 580, Jardim Tupã, nesta cidade e comarca, trazia para entrega ao consumo de terceiros 7 porções de maconha, 48 de cocaína e 4 pedras de crack, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais militares em patrulhamento viram o réu e outro homem sentados, o primeiro, ao notar a viatura, arremessou para o lado uma sacola verde, depois deixaram o local caminhando rapidamente. Abordados, nada foi encontrado com o segundo homem, mas sob a posse do réu foi apreendida a quantia de R\$87,00, ao passo que dentro da sacola foram encontradas as drogas acima discriminadas.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

A quantidade e diversidade de espécie de droga apreendida são sugestivas de tráfico e as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Na fase policial e em juízo o réu disse que havia acabado de chegar no local do fato para comprar droga, quando notou os policiais. Não teve tempo de comprar o entorpecente. Foi abordado no local, assim como outro homem desconhecido. Tinha dinheiro consigo, obtido no trabalho como pedreiro.

Essa negativa, no entanto, restou isolada nos autos.

Com efeito, em solo policial e em juízo as testemunhas Rafael e Felipe declararam que são policiais militares e na data do fato, durante o patrulhamento, viram o réu sentado ao lado de outro rapaz. Ao notar a presença dos depoentes o réu sorrateiramente dispensou uma sacola, depois os dois se levantaram e saíram caminhando apressadamente. Abordaram os dois e sob a posse do réu encontraram dinheiro. O outro agente nada tinha consigo.

Somente na polícia, Fabricio declarou que na data do fato caminhava para casa e passou pelo réu. Pouco à frente o viu de novo, abordado pela polícia militar. O depoente também foi abordado, nada foi encontrado consigo, mas os policiais disseram que mesmo assim o conduziram à delegacia. Sabia que havia um ponto de tráfico no local, mas era obrigado a passar por ali para chegar em sua casa.

A defesa se apegou à sua pessoa para tentar demonstrar que poderia ser ela, não o réu, o traficante, ou, ao menos, que ela poderia servir como prova de que o réu não estava traficando. É verdade. Quer pra uma finalidade, quer para a outra, essa testemunha seria relevante para o deslinde da causa, ou seja, para a descoberta da verdade real. Contudo, ela não foi arrolada pelas próprias partes.

Cumprе salientar, ainda, que segundo o réu Fabricio seria o traficante e teria jogado sobre ele a sacola com as drogas, ao que se sucedeu a dispensa da sacola por parte dele. Ou seja, um jogou a sacola no outro, que também a jogou.

Trata-se de algo verossímil, pois é bem possível que um criminoso jogue drogas no outro e fuja. Contudo, para que isso fosse aceitável, Fabricio teria que ser ouvido, já que os policiais disseram claramente que viram apenas o réu, não Fabricio, jogar as drogas. E é importante anotar que, de acordo com os policiais, os dois estavam juntos, diferentemente do que sustentou o réu. Eles poderiam,

portanto, em regra, ver se Fabricio jogou a sacola sobre o réu antes de ele dispensá-la.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, conquanto não muito expressiva a quantidade de entorpecentes, a diversidade deve ser levada em conta, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, eis que o fato envolveu 7 porções de maconha, 48 de cocaína e 4 de crack. Em razão disso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão. Confirma-se a propósito:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado definitivamente por tráfico de drogas em 28/06/2019, nos autos 1500183 56 2019, que tramitaram perante 1ª Vara Criminal local (fls. 32/33). Exaspero a pena em 1/3, por analogia ao artigo 110 do Código Penal, perfazendo 7 anos e 4 meses de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase. Por efeito da reincidência o réu não tem direito ao benefício do §4º do artigo 33.

Pelo fato de o réu ser reincidente o regime inicial deve ser o fechado. Preso desde 19 de fevereiro de 2022, ele não tem direito à detração em sentença para fixação de regime inicial mais brando porque o período de prisão provisória ainda não corresponde à fração da pena que ele teria de cumprir para progredir de regime, nos termos do artigo 112, VII da Lei 7.210/84.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 733 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) JOÃO PAULO DA SILVA VAZ, como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n.

11.343/06, ao cumprimento de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Mantenho o(a) ré(u) preso(a) porque sendo reincidente específico é de se acreditar que seja um risco à ordem pública. Recomende-se no estabelecimento em que se encontra.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o

dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 21 de junho de 2022~~0~~.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA